

1500291-24.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2052815/2022 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 23211766 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1077/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2052815 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500291-24.2022.8.26.0302 - Controle 2022/000258

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2052815/2022 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 23211766 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1077/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2052815 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ PALMEIRA

Em 15 de junho de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública, ora defendendo o acusado ANDRE LUIZ PALMEIRA; o acusado referido; e as testemunhas Paulo César Balduin e Bruno Beojone Messi, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público debateu oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. ANDRÉ LUIZ PALMEIRA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2022. (p. 185-186) e o réu foi citado. Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a absolvição,

a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A preliminar defensiva não merece guarida. Inexiste vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. Como bem se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe às autoridades os fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão de delitos. Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que estimula a participação da comunidade no combate à criminalidade. Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela. No mérito, a ação é parcialmente procedente. A materialidade foi comprovada pelo laudo pericial. Em juízo, o réu negou a acusação e disse que os entorpecentes se destinavam ao seu consumo. Aduziu que a residência onde morava era do seu pai, que instalou câmeras de segurança com o fim de monitorar a sua permanência no imóvel e impedir a venda de objetos. O policial civil ouvido em juízo confirmou a apreensão de drogas na casa do réu, durante cumprimento de mandado de busca expedido após denúncias de que ele praticava o tráfico no local. Pois bem. Embora existam indícios contra o réu, ao término da instrução a prova revelou-se insuficiente para segura demonstração do crime narrado na denúncia. A versão do acusado de que as drogas se destinavam ao seu consumo não foi suficientemente rechaçada pelas provas produzidas. A despeito do relato do policial civil revelar fortes indícios contra o acusado, ele não foi visto comercializando entorpecente, apresentou justificativas plausíveis e os demais elementos colhidos, inclusive a quantidade apreendida, não é suficiente no caso concreto, por si só, para comprovação da destinação a terceiros. Assim, e considerando que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, o crime indicado na denúncia deve ser desclassificado para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, por economia processual, tendo em vista que o réu permaneceu preso no curso do processo, ela deve ser julgada extinta. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação movida contra o réu ANDRÉ LUIZ PALMEIRA para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia quanto à prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, quanto a este crime, atentando-se ao princípio da economia processual, declaro extinta a pena do acusado, pelo cumprimento. Expeça-se, pois, alvará de soltura clausulado. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. As Partes informaram que não desejam recorrer da Sentença. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185).

Informado(a) pela MMa. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: ANDRE LUIZ PALMEIRA

RG: 40317832, RJI: 224236094-32

Data De Nascimento: 26/12/1985

Filiação: pai PAULO DE JESUS PALMEIRA, mãe ISABEL ROSANGELA CAMARGO PALMEIRA

Residência: AVENIDA ALBERTO MASIERO, 308, JARDIM VILA LUIZA IV, AVENIDA ALBERTO MASIERO - CEP 17213-250, JAU-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMa. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.